茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区新坡镇“1•26”一般高处坠落事故调查报告

2022年1月26日15时许，位于我区油城三路51号广东紫云轩农业发展有限公司，发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约116万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、新坡镇人民政府、市公安局茂南分局、市公安局茂南分局红旗派出所、区司法局、区总工会等单位有关人员组成的茂名市茂南区新坡镇“1•26”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1.广东紫云轩农业发展有限公司（以下简称紫云轩公司）；统一社会信用代码：91440900752068104X；法定代表人：柯某龙；注册日期：2003年06月27日；类型：其他有限责任公司；经营场所：茂名市站前一路40、42号806房；经营范围：农业投资，农产品种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.茂名市茂南区唐朝装饰材料店（以下简称唐朝装饰材料店）；统一社会信用代码：92440902MA511T4FXF；经营者：陈某可；注册日期：2017年11月21日；类型：个体工商户；经营场所：茂名市茂南区新福8号大院15栋3号；经营范围：批发零售：装饰材料。

3.冯某均，男，汉族，46岁，施工现场负责人，2021年12月15日与唐朝装饰材料店签订《紫云轩仓库A栋采光棚钢结构安装合同》，并于2021年12月18日开始组织人员进场施工。

4.刘某明（死者），男，汉族，52岁，冯某均组织施工人员，事发时为现场打玻璃胶作业人员。

5.麦某权，男，汉族，43岁，冯某均组织施工人员，事发时为现场打玻璃胶作业人员。

6.陈某柱，男，汉族，41岁，冯某均组织施工人员，事发时为现场现场打玻璃胶作业人员。

7.余某清，男，汉族，36岁，冯某均组织施工人员，事发时为现场现场打玻璃胶作业人员。

（二）工程承揽情况

2021年12月14日，紫云轩公司与唐朝装饰材料店签订《紫云轩仓库A栋采光棚钢结构安装合同》，将紫云轩仓库A栋采光棚钢结构工程发包给唐朝装饰材料店。工程地点：油城三路51号紫云轩中药厂，工程内容：采光棚钢结构工程，承包方式：包工、包料、包安装，同时在合同中明确了双方的安全生产管理责任。

2021年12月15日，唐朝装饰材料店与冯某均签订《紫云轩仓库A栋采光棚钢结构安装合同》，由唐朝装饰材料店将紫云轩仓库A栋采光棚钢结构工程转包给冯某均，同时在合同中明确了双方的安全生产管理责任。

（三）事故现场情况

发生事故地点位于油城三路51号紫云轩中药厂A栋仓库，始建于90年代初，2021年12月重新装修，安装四楼采光棚、铝合金推拉窗及窗砂。该仓库为四层设计，总建筑面积约5800平方米，每层建筑面积约1700平方米。采光棚位于四楼中间位置，面积约543平方米，为方管钢结构玻璃面（主梁14号国标槽钢，横梁10号国标槽钢，仓位1.08米X1.08米，6+6夹胶钢化玻璃，夹胶外观无色透明），距离三楼地面最高处约5.5米，最低处约4.5米。事故坠落地点位于采光棚正南方第一排中间最

高处往西第二个仓位洞口，距离三楼地面高度约 5.2 米。事故发生前还剩下正南方向第一排的玻璃面没有安装，空出位置没有设置明显安全警示标志，也没有采取封闭缺口、设置围栏、缺口下方设置脚手架、张挂安全网等防坠落措施。

紫云轩公司在仓库 A 栋装修施工前没有向有关部门申请建设工程规划许可证；唐朝装饰材料店和冯某均组织的施工队也不具备相应的施工资质。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021 年 12 月 18 日，冯某均开始组织人员到紫云轩中药厂仓库 A 栋四楼进行采光棚钢结构工程安装施工。12 月 19 日，刘某明开始到紫云轩中药厂仓库 A 栋采光棚钢结构安装工程项目进行施工作业。2022 年 1 月 26 日 8 时许，冯某均、刘某明、麦某权、陈某柱、余某清 5 人到达紫云轩中药厂仓库 A 栋采光棚进行玻璃安装施工。12 时许，施工人员下班外出吃快餐，14 时许，麦某权、陈某柱、余某清回到采光棚施工现场，给采光棚安装好玻璃的缝隙打玻璃胶进行加固，14 时 30 分许，刘某明回到施工现场，在采光棚南面给玻璃缝打玻璃胶进行加固（施工作业时麦某权、陈某柱、余某清三人背对着刘某明）。15 时许，刘某明在打玻璃胶过程中不慎踩空正南方第一排中间最高处往西第二格仓位洞口，从约 5.2 米高的采光棚坠落至三楼地面，头部撞击地面导致额头肿胀、后脑出血，失去意识进入昏迷状态。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，麦某权、陈某柱、余某清3人听到“嘭”的一声，转身看到刘某明躺在三楼地面上，急忙跑到三楼查看情况，看到刘某明额头肿胀，后脑出血，已经失去意识进入昏迷状态，麦某权马上拨打了120急救电话，陈某柱负责按压刘某明的人中部位，余某清则向周围的人求助，在一楼空地处理脚手架的施工负责人冯某均在查看完事故现场情况后到公路边等待救护车到来。15时20分许，茂名市石化医院西院区的救护车到达现场，将刘某明送至茂名市人民医院进行救治，2022年1月29日1时05分许，刘某明因伤势严重经茂名市人民医院救治无效死亡，随后刘某明家属拨打110电话进行报警。

事故发生后，红旗派出所、新坡镇人民政府、区应急管理局等部门接报事故情况后，相关领导及工作人员赶赴现场，开展事故善后和调查工作。区应急管理局在接报事故信息后于14时许向区总值班室上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、红旗派出所、新坡镇人民政府、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，紫云轩公司、唐朝装饰材料店、冯某均与死者

刘某明的家属在新坡镇人民政府的牵头协调及法律工作者的指导下进行协商调解，目前还未达成赔偿协议，双方情绪稳定，暂未有引发影响社会稳定的事件。

（五）事故报送情况

事故发生于1月26日15时许，冯某均立即将事故情况向唐朝装饰材料店陈某可汇报，并让其向紫云轩公司项目负责人汇报事故情况。紫云轩公司项目负责人部某东于15时20分许接报事故信息，并于16时许向公司领导柯某活汇报事故情况。但紫云轩公司、唐朝装饰材料店、冯某均在事故发生后没有向相关部门报告事故情况。1月27日11时15分许，刘某明女婿余某宽在紫云轩公司仓库施工现场因刘某明工伤赔偿纠纷拨打电话报警，11时40分许，红旗派出所民警到处现场处理。14时30分许，刘某明家属、冯某均、陈某可、部某东到新坡镇人民政府调解。1月29日1时05分许，刘某明抢救无效死亡，随后其家属再次报警。区应急管理局在接报事故信息后于14时许向区总值班室上报了事故信息。

依据《建设工程安全生产管理条例》第五十条第二款“实施施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故”。综上所述，唐朝装饰材料店存在瞒报事故情况。

三、事故伤亡情况和经济损失情况

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约116万元人民币。死亡人员情况如下：

刘某明，男，汉族，52岁，事发时为现场打玻璃胶高空作业人员，在本次事故中死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.作业现场存在安全隐患。采光棚钢结构玻璃面南边第一排的玻璃还未安装产生缺口，但是在缺口位置没有设置明显安全警示标志，也没有采取封闭缺口、设置围栏、缺口下方设置脚手架、张挂安全网等防坠落措施。

2.作业人员违章作业。刘某明未按照规定经专门的安全作业培训并取得高处作业操作证，作业过程中未佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，不慎踩空钢结构玻璃面洞口，从采光棚坠落到三楼地面撞击头部受伤，经救治无效死亡。

（二）间接原因

1.紫云轩公司将采光棚钢结构工程发包给没有资质的单位进行施工；没有对施工现场安全生产工作进行统一协调和管理，施工现场安全管理不到位。

2.唐朝装饰材料店在没有施工技术资质的情况下承包涉事采光棚钢结构安装工程，又将该工程转包给不具备施工资质的冯某均，以包代管，未对承包方的安全生产工作进行统一协调和管理。

3.冯某均不具备相应的施工资质，违法承包采光棚钢结构安装工程；组织未经安全教育培训、没有取得相应作业资格的人

员进行安装施工、高空作业等危险作业，没有告知工人作业现场存在的风险隐患；没有保证足够安全投入，安装作业现场安全设备设施不完善；安全管理工作落实不到位，没有安排人员负责安装作业现场安全管理，没有督促施工人员佩戴安全帽和安全带，没有组织开展安全检查，没有及时采取有效措施消除事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区新坡镇“1·26”一般高处坠落事故是一起生产安全瞒报事故。

五、相关单位履职情况

（一）新坡镇人民政府。新坡镇人民政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查，同时也明确各村（居）委会和镇机关各部门安全生产职责。

（二）茂名市茂南区应急管理局。茂名市茂南区应急管理局作为综合监管部门，结合工作实际，根据《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》（安监总政〔2017〕150号）要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2021年度安全生产监督检查计划》（茂南应急〔2021〕5号）（以下简称《计划》），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，截至该

事故发生之日前，茂名市茂南区应急管理局已对该行业的同类企业开展了相关的监督检查，履行了综合监管职责。

（三）茂名市茂南区住房和城乡建设局。茂名市茂南区住房和城乡建设局高度重视施工安全工作，认真履行行业主管部门的业务和技术指导职责，通过印发通知文件、召开工作会议、加强技术业务指导培训、推动创新管理、加强宣传等方式，加强对各镇（街道）的业务和技术指导；在将1000（含1000）平方以下建筑工程的建筑施工许可下放到镇（街道）后，多次到镇（街道）开展联合执法检查、业务指导等工作，提高各镇（街道）的建筑工程质量安全管理水平，已履行了建设工程业务和技术指导职责。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.紫云轩公司将采光棚钢结构工程发包给没有资质的单位进行施工，没有对施工现场安全生产工作进行统一协调和管理，施工现场安全管理不到位，对事故的发生负有主要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对紫云轩公司进行处理。

2.唐朝装饰材料店在没有施工技术资质的情况下承包涉事采光棚钢结构安装工程，又将该工程转包给不具备施工资质的冯某均，以包代管，未对承包方的安全生产工作进行统一协调和管

理，对事故的发生负有责任，并瞒报了该起事故。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对唐朝装饰材料店进行处理。

（二）对事故责任人的处理建议

1.柯某龙，紫云轩公司法人代表，作为安全生产第一责任人，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，导致事故发生。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对其作出处理。

2.陈某可，唐朝装饰材料店经营者，作为安全生产第一责任人，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，导致事故发生，并在发生生产安全事故时，没有依法及时上报，作为单位第一责任人对生产安全事故隐瞒不报。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对其作出处理。

3.冯某均不具备相应的施工资质，违法承包采光棚钢结构安装工程；组织未经安全教育培训、没有取得相应作业资格的人员进行安装施工、高空作业等危险作业，没有告知工人作业现场存在的风险隐患；没有保证足够安全投入，安装作业现场安全设备设施不完善；安全管理工作落实不到位，没有安排人员负责安装

作业现场安全管理，没有督促施工人员佩戴安全帽和安全带，没有组织开展安全检查，没有及时采取有效措施消除事故隐患，导致事故发生。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对其作出处理。

4.部某东，紫云轩公司采光棚钢结构工程现场管理代表，未认真履行安全管理人员安全生产工作职责，没有对施工现场安全生产工作进行统一协调和管理，施工现场安全管理不到位，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对其作出处理。

5.刘某明，未按照规定经专门的安全作业培训并取得高处作业操作证，作业过程中未佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，对事故的发生负有直接责任。鉴于刘某明在事故中死亡，建议免予责任追究。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）事故相关单位要认真汲取事故教训，严格遵守有关法律法规，切实落实生产经营单位安全生产主体责任，加强作业现场安全生产管理，结合本单位实际，建立健全全员安全生产生产责任制、安全生产规章制度和操作规程并落实到生产作业一线；

建立健全隐患排查治理机制，加强隐患排查治理，及时发现和消除事故隐患；加强作业人员安全教育培训，以此次事故为案例对全体员工进行警示教育，切实提高作业人员安全意识和自我保护能力。

（二）各镇（街道）、各相关职能部门要总结事故教训，进一步认真履行安全监管职责，全面加强本行政区域、本行业领域安全生产工作，有效落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，不断深化建筑施工行业领域安全生产专项整治，严厉查处打击各类非法违法建设施工行为，加大安全隐患巡查和治理的力度，对易发生事故的薄弱环节和关键部位要重点监督，防止类似事故再次发生。

（三）各镇（街）、各相关职能部门要进一步强化安全生产红线意识，增强危机感和责任感，切实严格履行“党政同责、一岗双责”规定，落实工作措施，加大监管执法力度，重点打击和整治各种违规违章作业行为，对发现的事故隐患和安全生产违法行为进行处理，督促生产经营单位建立健全企业安全生产责任制和管理制度。

茂名市茂南区新坡镇“1•26”一般
高处坠落事故调查组（代章）
2022年3月31日